

05/57-10
06.03.20

Respublikanın notariat ofislərinə

Bir sıra notariusların fəaliyyəti öyrənilərkən onlar tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halı müəyyən edilmiş, o cümlədən məhkəmə iclasının vaxtı və yeri barədə məlumatlandırıldıqlarına baxmayaraq icaslarda iştirak edilməmiş, müvafiq araşdırma üçün zəruri olan sorğular cavablandırılmamış, işə onun və ya nümayəndəsinin iştirakı olmadan baxılması barədə məktub göndərilmiş, habelə üzərilərinə məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən vəzifələr qoyulsa da icrası təmin olunmamışdır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 138-ci maddəsinə əsasən məhkəmə işdə iştirak edən şəxsləri məhkəmə iclasının vaxtı və yeri, prosessual hüquq və vəzifələri, habelə ayrı-ayrı prosessual hərəkətlər haqqında xəbərdar etməlidir.

Həmin Məcəllənin 185-ci maddəsinə müvafiq olaraq işdə iştirak edən şəxslər, məhkəməyə gəlməyə və ya gəlməməyin səbəbini və ya mümkünsüzlüyünü bildirməyə və bu səbəblərin üzürlü olması barədə sübutlar təqdim etməyə borcludurlar.

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 02.03.2020-ci il tarixli Əmri ilə bütün notariuslara notariat hərəkətləri ilə bağlı yaranmış məhkəmə mübahisələri barədə dərhal Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilməsi, zəruri sənədlərin məhkəməyə təqdim olunması və məhkəmə proseslərində iştirakı təmin etmələri, habelə "Notariusun etik davranış kodeksi"nin tələblərinə dürüst əməl etmələri tapşırığı verilmişdir.

Göstərilənlərə əsasən qanunların aliliyinin təmin edilməsi və məhkəmə çağırışları üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş çərçivədə hərəkət etməyiniz tələb olunur.

**Notariat idarəsinin reisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

